



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

Dr. Iván I. Ríos Benítez
Prosecretario
Juzgado de Ejecución
Tributaria
Corrientes

*EXP - 199098/20*EXP 199098/20

"FISCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES C/ LAGO MARCELO RICARDO Y/O Q.R.R. S/ APREMIO"

N.º 717

Corrientes, 17 de Setiembre de 2021.- VR

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "FISCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES C/ LAGO MARCELO RICARDO Y/O Q.R.R. S/ APREMIO" Expte. N.º:199098/20.

Y RESULTANDO: a) Que a fs. 02/03 se presenta la Dra. Diaz Olaya Betiana en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Corrientes, promoviendo juicio de apremio contra **LAGO MARCELO RICARDO, CUIT N.º 20-24014765-4, Y/O Q.R.R.** tendiente al cobro de la suma total de **\$25.860,86** que adeuda en concepto del Impuesto Ingresos Brutos con más sus intereses, gastos y costas.

b) Por auto N.º: 3521 de fs. 19/20 se provee la demanda en la forma solicitada, ordenándose la citación a la ejecutada para que comparezca a estar a derecho en el plazo de 3 días, y de remate para oponer excepciones dentro de los 3 días siguientes al vencimiento de aquel plazo, ampliados en un (1) día en razón de la distancia, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución (art. 70, 2do. párrafo del Código Fiscal).

c) Que habiéndose citado de remate a la parte ejecutada, como se acredita con la constancia de fs. 24/26 y vta., este no ha comparecido a hacer uso del derecho de oponer excepciones legítimas al progreso de la acción, estando vencido el plazo para hacerlo, según certifica el actuario en este acto.

d) A fs. 28 la apoderada de la actora solicita se dicte sentencia, por lo que en consecuencia, por auto N.º 11.762 se llaman autos para sentencia.

Y CONSIDERANDO: I) Que el Fisco de la Provincia, por medio de su apoderado reclama la suma total de \$25.860,86 teniendo como base el Título de Deuda Fiscal: N° 20190000002807, liquidada al 26/12/2019, por la D.G.R. en concepto del Impuesto Ingresos Brutos– DJ Mensual IB Local del año 2018 (cuotas 10, 11 y 12); conforme documental reservada en original con más sus intereses legales, costos y costas.

II) Encontrándose debidamente citada la parte ejecutada y no habiendo opuesto excepciones corresponde mandar llevar adelante la ejecución contra la misma, conteste con lo normado por el art. 70 del Código Fiscal.

III) Conforme el modo de resolver la cuestión y principio objetivo de la derrota establecido en el art. 68 ss. y cc. del código de rito, es que las costas se imponen a la demandada vencida.

IV) Atento a que obra reservada en Secretaría constancia de AFIP de la apoderada de la actora que acredita su condición como Monotributista, procederé a regular los honorarios profesionales devengados en esta instancia. Lo haré en los términos de la Ley 5822, vigente, cuyo art. 6 establece: *"Los honorarios de los abogados de la parte ganadora por su actividad durante la tramitación en primera o única instancia, cuando se tratare de sumas de dinero o de bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, se fijará en el 15% del monto del proceso..."*, con más el 35% correspondiente al derecho procuratorio (art.8), reducida al 30% si no hubiere excepciones, conforme art. 44, segundo párrafo.

Habiéndose cumplido solamente, la primer parte del proceso, conforme división por etapas del art. 44, el que en su parte pertinente dice *"Los procesos de ejecución, se considerarán divididos en 2 etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial y las actuaciones hasta la sentencia; la segunda, las actuaciones posteriores hasta el cumplimiento de la sentencia..."*; corresponde el 50% de la presente regulación.



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

Dr. Iván I. Ríos Benítez
Prosecretario
Juzgado de Ejecución
Tributaria
Corrientes

Hechos los cálculos pertinentes, sobre la base regulatoria (monto reclamado = \$25.860,86), el resultado obtenido no alcanza al mínimo establecido en el art. 7º, que para el proceso estableció en un 10 "Jus", cuya unidad según acordada N°: 09/21, punto 10º del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, se fijó en la suma de \$2.340,57 lo que hace un total de \$23.405,70 por lo que debe regularse la suma de \$11.702,85 con más la de \$4.095,99 correspondiente al derecho procuratorio, lo que asciende a la suma total de **\$15.798,84**.

En caso de mora, los honorarios devengarán intereses desde la fecha y hasta su efectivo pago; la tasa prevista en el art. 56º Ley N°5.822/08 Aranceles y Honorarios para Abogados y Procuradores.

Por ello, constancias de autos y legislación citada es que:

FALLO: 1º) MANDAR llevar adelante la ejecución contra **LAGO MARCELO RICARDO**, CUIT N° 20-24014765-4 hasta que el acreedor perciba íntegramente la suma de PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (**\$25.860,86**). Sobre el capital de la suma reclamada se aplicará el interés legal correspondiente para tributos vencidos desde la mora y hasta su efectivo pago.

2º) IMPONER las costas a cargo de la demandada, vencida.

3º) REGULAR los honorarios profesionales como Monotributista a la Dra. Diaz Olaya Betiana por su participación en autos, en la suma de **\$15.798,84**. atento labor realizada, naturaleza, cuantía del asunto y lo dispuesto por los arts. 6, 8, 9 y 44 de la ley 5822. Lo que se actualizará aplicando la tasa Activa del Banco Nación Argentina - Cartera General o similar que la sustituya, desde la fecha de regulación, hasta la de su efectivo pago (art.56).

4º) PONER a disposición de la actora la documental reservada en Secretaría una vez firme la presente.

5º) INSERTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-

Dr. Iván I. Ríos Benítez
Prosecretario
Juzgado de Ejecución
Tributaria
Corrientes

Dr. Alejandro O. Aquino
Britos
JUEZ
Juzgado de Ejecución
Tributaria

